

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1957/2532 นายสุนาม ตันติโสภณวรกิจ โจทก์
 นายจำรัส ปฐพีจำรัสวงศ์ จำเลย
 นายสุนาม ตันติโสภณวรกิจ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยชำระหนี้ตามเช็คให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว จึงขอถอนฎีกา ขอให้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้จำคุกไว้มีกำหนด 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำแถลงต่อศาลอุทธรณ์ว่า โจทก์จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับเช็คพิพาทแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องจึงระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำหน่ายคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว ในวัน
นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79) ศาลชั้นต้นสอบ
จำเลยแล้วแถลงไม่คัดค้าน จึงให้ส่งสำนวนและคำพิพากษาศาลฎีกามายังศาลฎีกา
เพื่อพิจารณาต่อไป (อันดับ 80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>